공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2024 - 235 호 2024. 6. 12.

사 건 번 호	2022가조1744
사 건 명	㈜에스엠씨인터내셔널의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 에스엠씨인터내셔널 서울 강남구 언주로 321, 6층 대표이사 신○○, 최○○ 대리인 법무법인(유한) 세종 담당변호사 김○○, 김◇◇, 박○○, 김□□
심의종결일	2024. 5. 31.

주 문

1. 피심인은 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하지 아니한 상태에서 가맹점사업자 또는 가맹희망자로 하여금 예치가맹금을 예치기관에 예치하도록 하지 아니하고 직접 수령하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 공정거래위원회에 등록된 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서를 제공하지 아니하거나 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하거나 가맹계약을 체결하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 가맹희망자에게 예상수익상황에 대한 정보를 제공하면서 가맹사업거래의

공정화에 관한 법률 시행령에서 정한 것과 상이한 기준을 임의로 적용하였음에도 불구하고 해당 규정에 따라 예상매출액 범위가 산정된 것처럼 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 위 1. 내지 3.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 이 시정명령을 받은 날 현재 피심인과 거래하고 있는 모든 가맹점사업자에게 서면으로 통지하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

5. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 126,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사[1] 에스엠씨인터내셔널은 가맹점사업자로 하여금 자신의 영업표지 '디저트39'를 사용하여 커피, 디저트 등을 판매하도록 하고, 이에 따른 가맹점사업자의 경영 및 영업활동 등에 대한 지원□교육과 통제를 하면서 그 대가로 가맹금을 수령하는 자로서 가맹점사업자에게 가맹점운영권을 부여하는 사업자이므로 가맹

1) 이하 법인명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.

사업거래의 공정화에 관한 법률[2] 제2조 제2호 규정에 의한 가맹본부에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(연도말 기준, 단위: 백만 원, 개)

연도	자산총계	부채총계	매출액	당기순이익	가맹점 수
2020	4,317	1,872	11,488	10	146
2021	19,212	7,280	44,961	9,486	336
2022	36,123	17,207	61,948	11,354	464

* 자료출처: 피심인 제출자료(심사보고서 소갑 제1호증[3])

나. 시장구조 및 실태

1) 국내 가맹사업 현황

3 최근 5년간 공정거래위원회 또는 법 제6조의2 제1항[4] 및 법 시행령 제5조의2 제1항[5]에서 정한 시·도지사에게 정보공개서를 등록한 가맹본부 수, 영업표지 수, 가맹점 수는 아래 <표 2> 기재와 같다.

<표 삽입에 따른 여백>

2) 2023. 6. 20. 법률 제19507호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '법' 또는 '가맹사업법'이라 한다.
3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.
4) 법 제6조의2(정보공개서의 등록 등) ① 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공개서를 대통령령으로 정하는 바에 따라 공정거래위원회 또는 특별시장□광역시장□특별자치시장□도지사□특별자치도지사(이하 "시□도지사"라 한다)에게 등록하여야 한다.
5) 법 시행령 제5조의2(정보공개서의 등록 등) ① 법 제6조의2제1항에 따른 정보공개서의 등록기관은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 가맹본부의 주된 사무소의 소재지(이하 이 항에서 "주사무소소재지"라 한다)가 서울특별시인 경우: 서울특별시장
2. 주사무소소재지가 인천광역시인 경우: 인천광역시장
3. 주사무소소재지가 경기도인 경우: 경기도지사
4. 주사무소소재지가 공정거래위원회가 정하여 고시하는 광역시□특별자치시□도□특별자치도인 경우: 해당 광역시장□특별자치시장□도지사□특별자치도지사
5. 주사무소소재지가 그 밖의 지역인 경우: 공정거래위원회

<표 2> 최근 5년간 가맹본부 정보공개서 등록 현황

(연도말 기준, 단위: 개)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
가맹본부 수	5,175	5,602	7,342	8,183	8,759
영업표지 수	6,353	7,094	11,218	11,844	12,429
가맹점 수	258,889	270,485	335,298	352,886	–[6]

* 자료출처: 공정거래위원회 2024. 4. 8. 보도자료, “2023년 가맹사업 현황 통계 발표”

2) 가맹사업 운영형태

4 가맹사업은 가맹본부가 가맹점사업자에게 상표 등 영업표지의 사용을 허용하고 영업 전반에 대한 노하우(Know-How) 등 각종 지원을 하는 대가로 가맹점사업자로부터 가맹금을 지급받는 형태로 운영된다.

5 가맹금의 종류는 아래 <표 3> 기재와 같고, 가맹본부마다 자신의 업종 특성에 맞게 각종 명목의 가맹금 중 전부 또는 일부를 가맹점사업자로부터 받고 있다.

<표 3> 가맹금의 종류

구 분	형 태	예 시
유형①	가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	가입비, 교육비, 계약금 등
유형②	상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	보증금 등
유형③	가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가	인테리어 비용, 초도물품 비용 등
유형④	영업표지의 사용과 영업활동 등에 관한 지원·교육, 그 밖의 사항에 대하여 가맹본부에 정기적 또는 비정기적으로 지급하는 대가 - 정액 또는 매출액 등의 일정 비율로 지급하는 대가 - 가맹본부로부터 공급받는 상품·원재료·부재료·정착물·설비 및 원자재의 가격 또는 부동산의 임차료에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가(특허권에 대한 대가는 제외)	상품사용료, 광고분담금, 유통마진 등
유형⑤	그 밖에 가맹점운영권을 취득하거나 유지하기 위하여 가맹본부에 지급하는 모든 대가	–

6) 보도자료에서 가맹본부 및 영업표지 수는 2023년 말 기준으로, 가맹점 수는 2022년 말 기준으로 작성함에 따라 2023년 가맹점 수는 작성하지 아니하였다.

3) 피심인의 가맹사업 운영형태

가) 가맹점 개설 비용

6 피심인의 정보공개서에 따르면, 가맹점사업자가 디저트39 가맹점을 개설하기 위해서는 초기가맹금으로 가맹비 5,500천 원과 교육비 5,500천 원 등 11,000천 원(VAT 포함)을 피심인에게 지급하여야 한다.[7)]

7 또한, 가맹점사업자는 영업개시 전 해당 점포의 인테리어 공사를 시행하고 가구, 주방기기 등을 구매·설치하여야 하는데, 이에 소요되는 비용은 아래 <표 4> 기재와 같다.

<표 4> 가맹점사업자의 인테리어 비용 등 부담 현황

(매장면적 49.5㎡ 기준, 단위: 천 원, VAT 포함)

구분	지급대상	비용
인테리어	자율선택(직접시공 가능)	67,000
간판/사인	피심인	9,800
가구(의·탁자)		6,050
주방기기/음향기기		51,000
유텐실(POS, 주방기기, 비품)		19,500
홍보물/디스플레이		
도면 제공 감리비 및 디자인비[8)]		-
총계		153,350

* 자료출처: 2022. 10. 21. 등록 피심인 정보공개서(소갑 제2호증)

나) 로열티

8 피심인 정보공개서에 따르면 피심인은 상표 사용에 대한 대가로 가맹점사업자로부터 월 308천 원(VAT 포함)을 수취하고 있다.

7) 소갑 제2호증 참조
8) 가맹점사업자가 직접 인테리어 공사를 하는 경우 11,000천 원이 발생한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 가맹금 예치 의무 위반행위

1) 인정사실 및 근거

9 피심인은 2018. 1. 20.부터 2019. 10. 1.까지 기간 동안 법 제15조의2 제1항에 따른 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하지 아니한 상태에서 아래 <표 5> 기재와 같이 이○○([redacted] 대표) 등 가맹희망자 43명으로부터 가계약금 등의 명목으로 가맹금 총 41,850천 원을 자신의 계좌로 직접 수령하였다.[9)]

<표 5> 피심인의 가맹금 직접 수령 내역

(단위: 천 원, VAT 포함)

연번	가맹점명	가맹희망자명	가맹금			가맹계약 체결일	가맹점피해보상보험계약 체결일	비고[10)]
			수령액	수령일	수령명목			
1			500	2018.1.20.	가계약금	2018.1.30.	2018.1.30.	
2			500	2018.1.24.	가계약금	2018.2.8.	2018.2.8.	
3			500	2018.3.7.	가계약금	2018.3.20.	2018.3.20.	
4			500	2018.3.15.	가계약금	-	-	반환
5			500	2018.3.16.	가계약금	2018.4.26.	2018.4.26.	
6			500	2018.3.18.	가계약금	2018.3.23.	2018.3.23.	
7			500	2018.3.21.	가계약금	2018.3.30.	2018.3.30.	
8			500	2018.4.4.	가계약금	2018.4.12.	2018.4.12.	
9			500	2018.4.10.	가계약금	-	-	반환
10			500	2018.4.11.	가계약금	2018.6.5.	2018.6.5.	
11			500	2018.4.20.	가계약금	2018.5.8.	2018.5.8.	
12			500	2018.4.28.	가계약금	2018.5.29.	2018.5.29.	
13			500	2018.4.30.	가계약금	2018.5.15.	2018.5.15.	
14			500	2018.5.9.	가계약금	2018.10.12.	2018.10.12.	
15			500	2018.8.27.	계약금	2018.9.18.	2018.9.18.	

9) 2023. 8. 2. 피심인 대표이사 신○○ 진술조서(소갑 제4호증)

> 문) 귀사가 2023. 2. 3. 위원회에 제출한 자료에 따르면, 귀사는 2018. 1.부터 2019. 10.까지 기간 동안 가맹희망자 43명으로부터 예치가맹금을 가계약금 등의 명목으로 예치 없이 귀사의 계좌로 직접 수령한 것으로 확인되었습니다. 귀사가 위와 같이 예치가맹금을 직접 수령한 이유가 무엇입니까?
> 답) 가맹희망자들이 영업지역 선점을 위해 당사와 가맹계약을 서둘러 체결하고 싶어서 당사에 소정의 금액을 가계약금으로 지급하고 가계약을 체결한 것입니다. 위 금액은 당사 입장에서는 가맹희망자의 영업지역 선점에 대한 증거금 명목이었습니다.

연번	가맹점명	가맹희망자명	가맹금			가맹계약 체결일	가맹점피해 보상보험계약 체결일	비고10)
			수령액	수령일	수령명목			
16			500	2018.10.3.	선수금	-	-	반환
17			500	2018.10.26.	선수금	-	-	반환
18			1,000	2019.1.10.	선수금	2019.1.18.	-	
19			500	2019.1.21.	계약금	-	-	반환
20			500	2019.2.7.	선수금	-	-	반환
21			500	2019.2.22.	계약금	2019.3.14.	-	
22			1,000	2019.3.18.	선수금	2019.4.3.	-	
23			2,500	2019.3.20.	선수금	2019.4.4.	-	
24			1,250	2019.3.25.	계약금	2019.4.11.	-	
25			1,500	2019.4.24.	계약금	2019.5.21.	2019.5.21.	
26			500	2019.5.3.	선수금	2019.5.22.	2019.5.22.	
27			500	2019.5.31.	선수금	2019.6.28.	2019.6.28.	
28			1,500	2019.6..8.	선수금	2019.6.18.	2019.6.18.	
29			1,500	2019.6.18.	선수금	2019.7.9.	2019.7.9.	
30			1,000	2019.6.20.	선수금	-	-	반환
31			1,000	2019.6.21.	선수금	-	-	반환
32			1,150	2019.6.25.	선수금	2019.7.24.	2019.7.24.	
33			5,000	2019.7.4.	선수금	2019.7.24.	2019.7.24.	
34			1,100	2019.7.9.	계약금	2019.7.31.	2019.7.31.	
35			1,600	2019.7.10.	선수금	2019.7.29.	2019.7.27.	
36			1,200	2019.7.15.	선수금	2019.8.2.	2019.8.2.	
37			1,250	2019.7.30.	선수금	-	-	반환
38			2,000	2019.8.1.	선수금	2019.8.22.	2019.8.22.	
39			1,000	2019.9.5.	선수금	-	-	반환
40			1,250	2019.9.9.	계약금	2019.9.26.	2019.9.26.	
41			500	2019.9.18.	선수금	2019.10.21.	2019.10.21.	
42			1,500	2019.9.20.	선수금	-	-	반환
43			1,050	2019.10.1.	선수금	-	-	반환
총계			41,850	-	-	-	-	

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

10 위와 같은 사실은 피심인의 가맹금 예치 의무 위반 내역(소갑 제3호증), 피심인 대표이사 신○○ 진술조서(소갑 제4호증), 피심인의 가맹금 반환 관련 거래내역서(소갑 제6호증), 심의 과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 확인된다.

10) 피심인은 가맹계약을 체결하지 않은 가맹희망자에 대해서는 수령한 가맹금을 모두 반환하였다(소갑 제5호증 및 제6호증 참조).

2) 관련 법 규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[11)]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ~ 5. (생략)

6. “가맹금”이란 명칭이나 지급형태가 어떻든 간에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 대가를 말한다. 다만, 가맹본부에 귀속되지 아니하는 것으로서 대통령령으로 정하는 대가를 제외한다.

   가. 가입비·입회비·가맹비·교육비 또는 계약금 등 가맹점사업자가 영업표지의 사용허락 등 가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가

   나. 가맹점사업자가 가맹본부로부터 공급받는 상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가

   다. ~ 마. (생략)

7. ~ 12. (생략)

제6조의5(가맹금 예치 등) ① 가맹본부는 가맹점사업자(가맹희망자를 포함한다. 이하 이 조, 제15조의2 및 제41조제3항제1호에서 같다)로 하여금 가맹금(제2조제6호가목 및 나목에 해당하는 대가로서 금전으로 지급하는 경우에 한하며, 계약체결 전에 가맹금을 지급한 경우에는 당해 가맹금을 포함한다. 이하 “예치가맹금”이라 한다)을 대통령령으로 정하는 기관(이하 “예치기관”이라 한다)에 예치하도록 하여야 한다. 다만, 가맹본부가 제15조의2에 따른 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결한 경우에는 그러하지 아니하다.

② ~ ⑧ (생략)

3) 위법성 판단

11 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인이 이○○([redacted] 대

11) 2021. 11. 19. 법률 제18190호로 개정되기 전의 것을 말한다.

표) 등 43명의 가맹희망자로부터 수령한 금원은 영업지역 선점을 위한 일종의 가계약금으로 가맹점운영권을 부여받기 위한 대가이므로 법 제6조의5 제1항에서 규정하는 예치가맹금에 해당하고, 피심인이 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하지 않은 상태에서 가맹희망자로 하여금 예치가맹금을 예치기관에 예치하도록 하지 아니하고 자신의 계좌로 직접 수령한 행위는 법 제6조의5 제1항에 위반되어 위법하다.

나. 정보공개서 등 제공 의무 위반행위

1) 인정사실 및 근거

12 피심인은 아래 <표 6> 기재와 같이 2018. 1. 20.부터 2022. 8. 19.까지 기간 동안 이ㅇㅇ([redacted] 대표) 등 가맹희망자 46명에 대하여 정보공개서 및 인근 가맹점 현황문서(이하 '정보공개서 등'이라 한다)를 제공하고 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹금을 수령하거나 가맹계약을 체결하였다.

<표 6> 피심인의 정보공개서 등 제공 의무 위반 유형

연번	가맹점명	대표명	가맹계약 체결일	정보공개서 등 제공일부터 14일 경과 전	
				가맹금 수령	가맹계약 체결
1			2018. 1. 30.	○	-
2			2018. 2. 8.	○	-
3			2018. 3. 20.	○	-
4			2018. 3. 23.	○	-
5			2018. 3. 30.	○	-
6			2018. 4. 12.	○	-
7			2018. 4. 26.	○	-
8			2018. 5. 8.	○	-
9			2018. 5. 15.	○	-
10			2018. 5. 29.	○	-
11			2018. 6. 5.	○	-
12			2018. 9. 18.	○	-
13			2018. 10. 12.	○	-
14			2019. 1. 18.	○	-
15			2019. 3. 14.	○	-
16			2019. 4. 3.	○	-

연번	가맹점명	대표명	가맹계약 체결일	정보공개서 등 제공일부터 14일 경과 전	
				가맹금 수령	가맹계약 체결
17			2019. 4. 4.	○	-
18			2019. 4. 11.	○	-
19			2019. 5. 21.	○	-
20			2019. 5. 22.	○	-
21			2019. 6. 28.	○	-
22			2019. 7. 9.	○	-
23			2019. 7. 24.	○	-
24			2019. 7. 24.	○	-
25			2019. 7. 29.	○	-
26			2019. 7. 31.	○	-
27			2019. 8. 2.	○	○
28			2019. 8. 22.	○	-
29			2019. 9. 26.	○	-
30			2019. 10. 21.	○	-
31			2020. 11. 4.	-	○
32			2020. 12. .4.	-	○
33			2021. 4. 2.	-	○
34			2021. 4. 13.	-	○
35			2021. 7. 9.	-	○
36			2021. 7. 9.	-	○
37			2021. 11. 8.	-	○
38			2021. 11. 12.	-	○
39			2021. 11. 18.	-	○
40			2021. 11. 22.	-	○
41			2021. 12. 29.	-	○
42			2022. 4. 19.	-	○
43			2022. 6. 17.	-	○
44			2022. 6. 24.	-	○
45			2022. 7. 12.	-	○
46			2022. 8. 19.	-	○

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제7호증)

13 구체적으로, 피심인은 아래 <표 7> 기재와 같이 정보공개서 등을 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자 30명으로부터 가맹금을 수령하였으며, 아래 <표 8> 기재와 같이 정보공개서 등을 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자 17명[12]과 가맹계약을 체결하였다.

12) <표 8>의 연번 1번 최○○([redacted] 대표)의 경우 <표 7>의 연번 27번에도 해당한다.

<표 7> 피심인의 정보공개서 등 제공일부터 14일 이내 가맹금 수령 내역

(단위: 천 원, VAT 포함)

연번	가맹점명	가맹희망자명	정보공개서 등 제공일	정보공개서 등을 제공한 날부터 14일이 지난 날 (가맹금 수령 가능일)	가맹금	
					수령일	수령액
1			2018. 1. 15.	2018. 1. 30.	2018. 1. 20.	500
2			2018. 1. 22.	2018. 2. 6.	2018. 1. 24.	500
3			2018. 3. 5.	2018. 3. 20.	2018. 3. 7.	500
4			2018. 3. 8.	2018. 3. 23.	2018. 3. 18.	500
5			2018. 3. 15.	2018. 3. 30.	2018. 3. 21.	500
6			2018. 3. 27.	2018. 4. 11.	2018. 4. 4.	500
7			2018. 4. 11.	2018. 4. 26.	2018. 3. 16.	500
8			2018. 4. 12.	2018. 4. 27.	2018. 4. 11.	500
9			2018. 4. 23.	2018. 5. 8.	2018. 4. 20.	500
10			2018. 4. 25.	2018. 5. 10.	2018. 4. 28.	500
11			2018. 4. 30.	2018. 5. 15.	2018. 4. 30.	500
12			2018. 6. 15.	2018. 6. 30.	2018. 5. 9.	500
13			2018. 8. 28.	2018. 9. 12.	2018. 8. 27.	500
14			2019. 1. 2.	2019. 1. 17.	2019. 1. 10.	1,000
15			2019. 2. 26.	2019. 3. 13.	2019. 2. 22.	500
16			2019. 3. 15.	2019. 3. 30.	2019. 3. 18.	1,000
17			2019. 3. 18.	2019. 4. 2.	2019. 3. 20.	2,500
18			2019. 3. 27.	2019. 4. 11.	2019. 3. 25.	1,250
19			2019. 4. 26.	2019. 5. 11.	2019. 4. 24.	1,500
20			2019. 4. 26.	2019. 5. 11.	2019. 5. 3.	500
21			2019. 6. 13.	2019. 6. 28.	2019. 5. 31.	500
22			2019. 6. 24.	2019. 7. 9.	2019. 6. 18.	1,500
23			2019. 6. 28.	2019. 7. 13.	2019. 6. 25.	1,150
24			2019. 7. 2.	2019. 7. 17.	2019. 7. 4.	5,000
25			2019. 7. 15.	2019. 7. 30.	2019. 7. 9.	1,100
26			2019. 7. 15.	2019. 7. 30.	2019. 7. 10.	1,600
27			2019. 7. 19.	2019. 8. 3.	2019. 7. 15.	1,200
28			2019. 8. 1.	2019. 8. 16.	2019. 8. 1.	2,000
29			2019. 9. 5.	2019. 9. 20.	2019. 9. 9.	1,250
30			2019. 9. 23.	2019. 10. 8.	2019. 9. 18.	500

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제7호증)

<표 8> 피심인의 정보공개서 등 제공일부터 14일 이내 가맹계약 체결 내역

연번	가맹점명	대표명	정보공개서 등 제공일	정보공개서 등을 제공한 날부터 14일이 지난 날 (계약체결 가능일)	계약체결일
1			2019. 7. 19.	2019. 8. 3.	2019. 8. 2.
2			2020. 10. 21.	2020. 11. 5.	2020. 11. 4.
3			2020. 11. 20.	2020. 12. 5.	2020. 12. 4.
4			2021. 3. 19.	2021. 4. 3.	2021. 4. 2.
5			2021. 3. 30.	2021. 4. 14.	2021. 4. 13.
6			2021. 7. 9.	2021. 7. 24.	2021. 7. 9.
7			2021. 7. 9.	2021. 7. 24.	2021. 7. 9.
8			2021. 10. 25.	2021. 11. 9.	2021. 11. 8.
9			2021. 10. 29.	2021. 11. 13.	2021. 11. 12.
10			2021. 11. 4.	2021. 11. 19.	2021. 11. 18.
11			2021. 11. 8.	2021. 11. 23.	2021. 11. 22.
12			2021. 12. 15.	2021. 12. 30.	2021. 12. 29.
13			2022. 4. 5.	2022. 4. 20.	2022. 4. 19.
14			2022. 6. 3.	2022. 6. 18.	2022. 6. 17.
15			2022. 6. 10.	2022. 6. 25.	2022. 6. 24.
16			2022. 6. 29.	2022. 7. 14.	2022. 7. 12.
17			2022. 8. 5.	2022. 8. 20.	2022. 8. 19.

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제7호증)

14 위와 같은 사실은 피심인의 정보공개서 등 제공 의무 위반 내역(소갑 제7호증), 심의 과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[13)]

제7조(정보공개서의 제공의무 등) ①가맹본부(가맹지역본부 또는 가맹중개인이 가맹

13) 2023. 6. 20. 법률 제19507호로 개정되기 전의 것을 말한다.

점사업자를 모집하는 경우를 포함한다. 이하 같다)는 가맹희망자에게 제6조의2제1항 및 제2항에 따라 등록 또는 변경등록한 정보공개서를 내용증명우편 등 제공시점을 객관적으로 확인할 수 있는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 제공하여야 한다.

② 가맹본부는 제1항에 따라 정보공개서를 제공할 경우에는 가맹희망자의 장래 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 10개(정보공개서 제공시점에 가맹희망자의 장래 점포 예정지가 속한 광역지방자치단체에서 영업 중인 가맹점의 수가 10개 미만인 경우에는 해당 광역지방자치단체 내의 가맹점 전체)의 상호, 소재지 및 전화번호가 적힌 문서(이하 "인근가맹점 현황문서"라 한다)를 함께 제공하여야 한다. 다만, 정보공개서를 제공할 때 장래 점포 예정지가 확정되지 아니한 경우에는 확정되는 즉시 제공하여야 한다.

③ 가맹본부는 등록된 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서(이하 "정보공개서등"이라 한다)를 제1항의 방법에 따라 제공하지 아니하였거나 정보공개서등을 제공한 날부터 14일(가맹희망자가 정보공개서에 대하여 변호사 또는 제27조에 따른 가맹거래사의 자문을 받은 경우에는 7일로 한다)이 지나지 아니한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하는 행위. 이 경우 가맹희망자가 예치기관에 예치가맹금을 예치하는 때에는 최초로 예치한 날(가맹본부가 가맹희망자와 최초로 가맹금을 예치하기로 합의한 때에는 그 날)에 가맹금을 수령한 것으로 본다.
2. 가맹희망자와 가맹계약을 체결하는 행위

④ (생략)

3) 위법성 판단

15 위 인정사실을 관련 법 규정에 비추어 보면, 피심인이 이○○([redacted] 대표) 등 46명의 가맹희망자에게 정보공개서 등을 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 이들로부터 가맹금을 수령하거나 이들과 가맹계약을 체결한 행위는 법 제7조 제3항에 위반되어 위법하다.

다. 허위·과장의 정보제공 행위

1) 인정사실 및 근거

16 피심인은 2016년 말부터 2022년 말까지 매년 100개 이상[14]의 가맹점사업자와 계약 관계를 유지해 온 사업자이므로 2017. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 가맹계약을 체결할 때 가맹희망자에게 법 제9조 제5항에 따라 예상매출액의 범위 및 그 산출 근거를 서면(이하 '예상매출액 산정서'라 한다)으로 제공하여야 하는 가맹본부에 해당한다.

17 피심인은 2019. 3. 14.부터 2022. 10. 11.까지 양○○([redacted] 대표) 등 114명의 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 아래 <표 9> 기재와 같이 법 시행령 제9조 제4항에 따라 예상매출액 범위를 산정하였다고 기재한 예상매출액 산정서를 제공하였다.

18 법 시행령 제9조 제4항에 의하면 점포 예정지가 속한 광역지방자치단체에 직전 사업연도의 영업 기간이 6개월 이상인 가맹점이 5개 이상 있는 경우 그 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개를 기준으로 예상매출액의 범위를 산정할 수 있다.

<표 삽입에 따른 여백>

14) 피심인의 가맹점 수는 15년 29개, 16년 114개, 17년 147개, 18년 145개, 19년 135개, 20년 146개, 21년 336개, 22년 464개이다.

<표 9> 피심인이 제공한 예상매출액 산정서 예시([redacted] 발췌)

3. 예상 매출액에 관한 사항

1) 인근 가맹점 매출액을 활용한 방식(가맹사업법 시행령 제9조 제4항에 의한 방식)

가. 직전사업연도 인근 가맹점 매출환산액의 범위

ㅇ 최고액 : 전용면적 1㎡ 당 2,744 천원(VAT 포함)
[직전 사업연도에 발생한 매출액 152,211 천원]

ㅇ 최저액 : 전용면적 1㎡ 당 2,016 천원(VAT 포함)
[직전 사업연도에 발생한 매출액 133,030 천원]

나. 직전사업연도 인근 가맹점 매출환산액의 범위의 산출근거

① 위 가.의 직전 사업연도 인근 가맹점 매출환산액의 범위는 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제9조제5항 및 같은 법 시행령 제9조제4항에서 정한 바에 따라 산출된 인근 가맹점 매출환산액의 최고액과 최저액을 말합니다. 구체적 산출방식은 다음 ②에서 설명 드리는 바와 같습니다.

② 귀하의 점포예정지가 속한 광역자치단체에 소재하면서 귀하의 점포예정지에서 가장 인접한 당사의 5개 가맹점 중 다음 ③의 계산방법에 따른 직전 사업연도 매출환산액이 가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외한 나머지 3개 가맹점을 기준으로 최고액과 최저액을 산출하였습니다. 귀하의 이해를 돕기 위해 최고액과 최저액에 해당하는 가맹점에서 직전 사업연도에 발생한 매출액을 함께 기재하였습니다.

가장 인접한 5개 가맹점의 직전 사업연도 매출환산액

점포명	점포 전용면적	직전 사업연도 매출액	직전 사업연도 매출 환산액	비고
A점	72	278,993	3,885	가장 큼
B점	55	152,211	2,744	
C점	56	132,679	2,378	
D점	66	133,030	2,016	
E점	99	157,765	1,594	가장 작음

(단위 : ㎡, 천원,VAT 포함)

719-86-00092
(주)에스엠씨인터내셔널

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제9호증)

19 그러나 피심인은 114명의 가맹희망자에게 위 기재 내용과 달리 가맹희망자의 점포 예정지가 속하지 아니한 광역지방자치단체에 소재한 가맹점을 가장 인접한 5개 가맹점에 포함하거나 점포 예정지에 더 인접한 가맹점이 있음에도 불구하고 임의로 다른 가맹점을 가장 인접한 5개 가맹점으로 선정하는 방식 또는 점포 예정지가 속한 광역지방자치단체에 5개 이상의 가맹점이 없음에도 불구하고 법 시행령 제9조 제4항의 방식으로 예상매출액의 범위를 산정한 것처럼 기재하는 방식으로 예상매출액의 범위를 산정한 예상매출액 산정서를 각 가맹희망자에게 제공하였다. 그 구체적인 내

역은 <별지 2> 기재와 같다.

20 위와 같은 사실은 피심인의 예상매출액 산정서 양식(소갑 제9호증), 피심인의 허위·과장 정보제공 내역(소갑 제10호증), 심의 과정에서 피심인의 진술 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법 규정 및 법리

가) 관련 법 규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[15)]

제9조(허위・과장된 정보제공 등의 금지)

① 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 정보를 제공함에 있어서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위(이하 "허위·과장의 정보제공행위"라 한다)

2. (생략)

② 제1항 각 호의 행위의 유형은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑦ (생략)

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령[16)]

제8조(허위・과장의 정보제공행위 등의 유형)

① 법 제9조제1항제1호에 따른 허위·과장의 정보제공행위의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 객관적인 근거 없이 가맹희망자의 예상수익상황을 과장하여 제공하거나 사실과 다르게 가맹본부가 최저수익 등을 보장하는 것처럼 정보를 제공하는 행위

2. ~ 4. (생략)

② (생략)

15) 2023. 6. 20. 법률 제19507호로 개정되기 전의 것을 말한다.
16) 2023. 11. 16. 대통령령 제33873호로 개정되기 전의 것을 말한다.

제9조(예상수익상황에 대한 정보제공 등)

① ~ ② (생략)

③ 법 제9조제5항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위”란 가맹희망자의 점포 예정지에서 영업개시일부터 1년간 발생할 것으로 예상되는 매출액의 최저액과 최고액으로 획정된 범위를 말한다. 이 경우 그 매출액의 최고액은 그 매출액의 최저액의 1.7배를 초과해서는 아니 된다.

④ 제3항에도 불구하고 가맹희망자의 점포 예정지가 속한 해당 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 해당 가맹본부의 가맹점(직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 가맹점으로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)이 5개 이상 있는 경우에는 그 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개 중 별표 1의3에 따른 직전 사업연도 매출환산액이 가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외한 나머지 3개 가맹점의 같은 표에 따른 직전 사업연도 매출환산액 중 최저액과 최고액으로 획정된 범위로 제3항에 따른 범위를 갈음할 수 있다.

[별표 1의3] 직전 사업연도 매출환산액의 계산방법(제9조 제4항 관련)

1. 직전 사업연도의 영업기간이 1년인 가맹점의 경우

$$\text{직전사업연도매출환산액} = \frac{\text{직전사업연도에발생한매출액(원)}}{\text{매장면적(㎡)}}$$

2. 직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상 1년 미만인 가맹점의 경우

$$\text{직전사업연도매출환산액} = \frac{\text{직전사업연도에발생한매출액(원)}}{\text{매장면적(㎡)}} \times \frac{365}{\text{직전사업연도영업일수}}$$

나) 법리

21 가맹사업법이 일정한 규모 이상의 가맹본부에게 예상매출액 산정서를 교부할 의무를 부여하면서 동시에 허위·과장된 정보의 제공행위를 엄격히 금지하고 있는 것은 가맹희망자가 가맹본부에의 가입 여부를 결정할 때 가장 중요한 요소 중 하나라고 할 예상매출액 등에 있어 객관적 사실에 부합하는 정확한 정보가 주어지도록 강제하기 위한 것으로, 가맹사업거래의 특수성 등을 고려하여 가맹본부와 가맹희망자

또는 가맹점사업자간 정보의 불균형으로 인하여 발생할 수 있는 부작용을 예방하고, 상대적으로 불리한 지위에 있는 가맹희망자의 권익을 보호하기 위한 것이다.

22 이러한 입법취지를 고려할 때 법이 금지하는 허위·과장의 정보제공 행위는 문언에 따라 '사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 경우'에 성립한다고 보아야 하고, 이에 별도의 요건을 추가하여 가맹희망자를 오인시킬 우려 내지 가맹본부의 기만적인 의도가 인정될 경우에 한하여 위법하다고 해석할 수 없다. 이렇게 해석한다면 가맹희망자로서는 가맹본부가 법 규정에 따라 제공하는 정보에 대해서도 선별적으로 취사선택하여 의사결정을 하여야 하는 셈이 되므로, 이로 인하여 가맹희망자의 지위가 불안정해질 수 있는 위험성을 배제할 수 없어 상대적으로 불리한 지위에 있는 가맹희망자에게 정확한 정보를 제공하여 그들의 권익을 보호하고자 하는 본래의 입법취지에 반하게 될 우려가 있다.[17]

23 한편, 법 제9조 제5항은 가맹본부에게 예상매출액 산정서를 제공할 의무를 부여하면서 법 시행령 제9조 제3항과 제4항에서 예상매출액의 범위를 산정하는 방법을 세부적으로 규정하고 있고, 법 제9조 제1항은 가맹본부가 위 정보를 제공함에 있어 사실과 다르게 정보를 제공하는 행위를 금지하고 있는바, 원고가 임의로 가맹사업법령의 제 규정을 위반하여 가맹사업법상 산정기준에 부합하지 않는 별도의 기준을 바탕으로 예상매출액을 산정하여 제공하면서도 위 별도의 기준을 명시하지 아니한 채 가맹사업법 규정에 따라 예상매출액을 산정한 것으로 기재하였다면 그 자체로 사실과 다른 허위의 정보를 기재하였다고 할 것이므로, '객관적인 근거 없이 예상수익상황을 과장하여 제공하였는지' 여부에 관하여 더 나아가 판단할 필요 없이 법 제9조 제1항에 규정된 허위의 정보제공 행위에 해당한다.[18]

3) 위법성 판단[19]

---

17) 서울고등법원 2018. 9. 6. 선고 2018누38651판결 참조
18) 서울고등법원 2018. 9. 6. 선고 2018누38651판결 참조
19) 피심인은 심의 과정에서 이 사건 허위·과장의 정보제공 행위의 위법성 자체에 대해서는 다투지 않으며, 다만 위법성 정도에 대한 고려 요소로서 실제 제공된 예상매출액 중에는 과장되지 않은 건(법령에서 정한 방식에 비해 과소 산정된 건, 최고액이 최저액의 1.7배를 초과하지 않는 건 등)이 포함되어 있는 점, 실제 피심인이 제공한 예상매출액은 실제 매출액과 높은 확률로 서로 일치하는 점, 동 행위는 업무 담당자의 단순 실수에 의한 것인 점 등을 주장하였다.

가) 위법성 성립 요건

24 법 제9조 제1항 제1호의 허위·과장의 정보제공 행위가 성립하기 위해서는 ① 가맹본부가 가맹희망자나 가맹점사업자에게 가맹사업에 관한 정보를 제공하고, ② 제공된 정보가 사실과 다르거나 사실을 부풀린 것이어야 한다.

나) 위법성 요건 해당 여부

(1) 정보제공 행위가 있었는지 여부

25 피심인은 2019. 3. 14.부터 2022. 10. 11.까지 양○○([redacted] 대표) 등 114명의 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 예상매출액 산정서를 제공하였고, 해당 예상매출액 산정서에는 가맹희망자의 영업개시일로부터 1년간 발생할 것으로 예상되는 매출액의 범위에 관한 정보가 기재되어 있으므로, 가맹희망자에게 가맹사업에 관한 정보를 제공하였음이 인정된다.

(2) 사실과 다르거나 사실을 부풀린 정보인지 여부

26 아래와 같은 사정을 종합적으로 고려할 때 피심인이 114명의 가맹희망자에게 제공한 예상매출액에 관한 정보는 사실과 다르거나 사실을 부풀린 정보로 인정된다.

27 첫째, 피심인은 114명의 가맹희망자에 대하여 법 시행령 제9조 제4항에 따라 예상매출액 범위를 산정하였다고 기재한 예상매출액 산정서를 제공하면서, 실제로 점포 예정지가 속하지 아니한 광역지방자치단체에 소재한 가맹점을 가장 인접한 5개 가맹점에 포함하거나 점포 예정지에 더 인접한 가맹점이 있음에도 불구하고 임의로 다른 가맹점을 포함하여 가장 인접한 5개 가맹점으로 선정하는 등 법 시행령 제9조 제4항에서 정한 것과 상이한 기준으로 예상매출액의 범위를 산정하였는바, 이는 그 자체로 사실과 다른 정보를 제공한 것으로 인정된다.

28 심지어 71명의 가맹희망자의 경우 가맹계약 체결 당시 해당 가맹희망자의 점포 예정지가 속한 광역지방자치단체에 속한 가맹점이 5개 미만으로 법 시행령 제9조 제4항에서 정한 방법으로 예상매출액 범위를 산정할 수 없었다.

29 둘째, 피심인이 예상매출액 산정서에 포함되는 5개 가맹점을 선정한 객관적이고 합리적인 기준도 확인되지 않는다. 피심인은 [redacted]에 대해 예상매출액 산정서를 제공하면서 해당 가맹점의 점포 예정지가 속한 충청남도가 아닌 서울에 소재한 5개 가맹점[20]의 매출액을 기준으로 예상매출액의 범위를 산정하였는데 이 방식에 어떠한 객관적인 기준이 있었다고 보기 어려우며, 피심인도 이와 같은 가맹점 선정에 대해 관련 근거를 제시하지 못하고 있다.[21] 설령 피심인이 일정한 기준에 따라 5개 가맹점을 선정하였다고 하더라도 각 가맹희망자에게 이러한 별도의 기준을 제시한 사실도 확인되지 않는다.

30 셋째, 가맹점의 운영에 관한 정보는 통상적으로 가맹본부에 편재되어 있으며, 가맹본부가 제시하는 정보를 달리 검증할 방법이 없는 가맹희망자로서는 가맹본부가 제공하는 정보를 가맹계약 체결시 중요한 참고자료로 활용하게 되는데, 피심인이 제공한 예상매출액 산정서에는 '가맹사업법 시행령 제9조 제4항에 의한 방식'이라고 명시되어 있는 점, 위 시행령 규정에 따른 매출환산액 계산식을 별도로 기재하고 있는 점 등을 고려할 때 가맹희망자는 제공받은 예상매출액 산정서가 법 시행령 규정에 따라 작성되었을 것이라는 점에 대하여 고도의 신뢰를 가질 수밖에 없었을 것으로 보인다. 특히, 피심인이 제공한 예상매출액 산정서에는 인접 가맹점이 익명으로 표기되어 있어 가맹희망자 입장에서는 어느 점포가 가장 인접한 5개 가맹점으로 선정되었는지 확인할 수 없다는 점에서 더욱 그러하다.

31 넷째, 피심인이 자의적으로 예상매출액의 범위를 산정한 결과 실제로 가맹희망자에게 과장된 예상매출액 정보가 제공되었다. 아래 <표 10> 기재와 같이 피심인

---

20)

21) 그 결과 [redacted] 가맹희망자에게 전용면적 1㎡당 최고액은 4,582천 원, 최저액은 2,890천 원 과장된 예상매출액이 제공되었다.

이 30명의 가맹희망자에게 제공한 예상매출액의 범위는 법 시행령 제9조 제4항의 방식에 따라 정상적으로 산정된 예상매출액의 범위보다 매장 면적 1㎡당 최소 8,000원에서 최대 4,582,000원까지, 점포 예정지의 매장 면적을 곱할 경우 최소 444,000원에서 최대 378,015,000원까지 과장된 것으로 나타난다.

<표 10> 피심인의 예상매출액 범위와 법 시행령에 따른 예상매출액 범위 비교

(매장 면적 1㎡ 당, 단위: 천 원)

연번	가맹점명	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 예상매출액 범위		법 시행령 제9조 제4항에 따라 정상적으로 산정한 예상매출액 범위		예상매출액 범위 차이	
		최저액(A) 가맹점명 소재지	최고액(B) 가맹점명 소재지	최저액(C) 가맹점명 소재지	최고액(D) 가맹점명 소재지	최저액 (A-C)	최고액 (B-D)
1						412	918
2						301	0
3						258	-677
4						1,015	277
5						470	1,190
6						795	0
7						306	-213
8						29	386
9						1,584	-2,565

연번	가맹점명	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 예상매출액 범위		법 시행령 제9조 제4항에 따라 정상적으로 산정한 예상매출액 범위		예상매출액 범위 차이	
		최저액(A) 가맹점명 소재지	최고액(B) 가맹점명 소재지	최저액(C) 가맹점명 소재지	최고액(D) 가맹점명 소재지	최저액 (A-C)	최고액 (B-D)
10						1,732	-213
11						8	-821
12						2,890	4,582
13						561	994
14						1,284	0
15						67	573
16						1,732	608
17						861	1,626
18						0	1,284
19						322	-213

연번	가맹점명	피심인의 예상매출액 산정서에 기재된 예상매출액 범위		법 시행령 제9조 제4항에 따라 정상적으로 산정한 예상매출액 범위		예상매출액 범위 차이	
		최저액(A) 가맹점명 소재지	최고액(B) 가맹점명 소재지	최저액(C) 가맹점명 소재지	최고액(D) 가맹점명 소재지	최저액 (A-C)	최고액 (B-D)
20						1,234	90
21						0	195
22						67	573
23						479	1,319
24						-108	1,506
25						-152	1,389
26						30	385
27						30	385
28						30	385
29						30	1,052
30						917	1,647

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제10호증)

(3) 소결

32 피심인이 114명의 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 법 시행령 제9조 제4항에서 정한 바와 달리 임의로 정한 기준에 따라 예상매출액을 산정하였음에도 동 규정에 따른 것처럼 기재하여 가맹희망자에게 이를 제공한 행위는 법 제9조 제1항 제1호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

33 피심인의 위 2. 가. 내지 다.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제33조 제1항의 규정에 따라 행위금지명령을 부과하고, 피심인이 공정거래위원회로부터 시정명령 받은 사실을 피심인과 거래하고 있는 모든 가맹점사업자에 대하여 통지하도록 법 제33조 제3항의 규정에 따라 수명사실 통지명령을 부과한다.

34 아울러 피심인의 위 2. 나.의 행위는 위반 건수가 많고 위반행위 기간이 장기간인 점, 과거 법 위반 전력[22]이 있음에도 동일한 행위를 반복한 점 등을 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시[23] 규정에 따라 과징금을 부과한다.

35 또한, 위 2. 다.의 행위는 3년 7개월에 걸쳐 총 114명의 가맹희망자를 대상으로 발생한 점, 예상매출액에 관한 정보는 가맹희망자가 가맹본부와 계약체결 여부에 관한 의사결정을 함에 있어 중요한 판단 요소로 작용하는 점 등을 고려할 때 가맹점사업자 등에게 미치는 영향이 크다고 인정되므로 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 과징금 고시 규정에 따라 과징금을 부과한다.

22) 피심인은 2021. 8. 5. 가맹금 예치 의무 위반행위 및 정보공개서 등 제공 의무 위반행위로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다.(공정거래위원회 제2소회의 의결(약) 제2021-038호)
23) 2022. 12. 30. 개정되어 같은 날 시행된 공정거래위원회 고시 제2022-28호를 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

나. 과징금 산정

1) 정보공개서 등 제공 의무 위반행위

가) 관련 매출액

36 피심인의 위 2. 나.의 행위는 행위가 실행되는 즉시 종료됨에 따라 위반 기간을 확정할 수 없어 관련매출액 산정이 곤란한 경우에 해당하므로 법 제35조 제1항 단서 규정에 따라 정액과징금을 부과한다.

나) 기본산정기준

37 피심인의 위 2. 나.의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '중대한 위반행위'에 해당하나, 정보공개서 등을 제공한 날부터 14일이 지나지 않아 가맹계약을 체결한 행위 중 일부는 초일 불산입의 원칙을 단순 착오한 데에서 비롯한 것으로 볼 소지가 있는 점, 이에 가맹점사업자의 피해 및 피심인의 부당이득 정도가 경미한 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 나.에 의거 '중대성이 약한 위반행위'로 보고 이에 해당하는 부과기준금액의 범위 내(5백만 원 이상 2억 원 미만)에서 10백만 원을 기본산정기준 금액으로 정한다.

다) 1차 및 2차 조정

38 피심인의 2. 나.의 행위는 기본산정기준을 정하는 과정에서 위반 기간이 고려되지 않은 경우로 위반 기간(2018. 1. 20. ~ 2022. 8. 19.)이 3년을 초과하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가. 3)에 의거 산정기준의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한 15백만 원을 1차 조정 산정기준으로 한다.

39 피심인은 심사관의 조사 단계부터 위원회의 심리 종결시까지 일관되게 행위사

실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 적극 협력한 사실이 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 가. 1) 및 2)에 의거 1차 조정 산정기준의 100분의 20에 해당하는 금액을 공제한 12백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

40 피심인이 정보공개서 등 제공 의무 위반으로 인해 취득한 직접적인 이익이 없음에도 이러한 사정이 충분히 고려되지 아니한 점을 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. 2) 나)에 의거 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 감경한 6백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

2) 허위·과장의 정보제공 행위

가) 관련 매출액

41 피심인의 위 2. 다.의 행위는 각각의 가맹희망자에게 예상매출액 산정서를 제공한 시점이 행위의 시기임과 동시에 종기인 점, 위반행위로 인한 효과가 가맹희망자들마다 상이하고 그 범위·기간 등이 불분명한 점 등을 고려할 때 위반 기간을 확정할 수 없어 관련매출액 산정이 곤란한 경우에 해당하므로 법 제35조 제1항 단서 규정에 따라 정액과징금을 부과한다.

나) 기본산정기준

42 피심인의 위 2. 다.의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 가맹점사업자에게 제공한 예상매출액이 오히려 축소된 경우가 있는 등 위반행위가 가맹계약 체결을 성사시키려는 적극적인 의도에서 기인한 것으로 보기 어려운 측면이 있는 점, 이에 피심인에게 부당이득이 발생했다고 단정할 수 없고 실제 가맹점사업자에게 피해가 발생한 사실은 확인되지 않는

점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 나.에 의거 '중대한 위반행위'로 보고 이에 해당하는 부과기준금액의 범위 내(2억 원 이상 4억 원 미만)에서 200백만 원을 기본산정기준 금액으로 정한다.

다) 1차 및 2차 조정

43 피심인의 2. 다.의 행위는 산정기준을 정하는 과정에서 위반 기간이 고려되지 않은 경우로 위반 기간(2019. 3. 14. ~ 2022. 10. 11.)이 3년을 초과하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가. 3)에 의거 기본산정기준의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한 300백만 원을 1차 조정 산정기준으로 한다.

44 피심인은 심사관의 조사 단계부터 위원회의 심리 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 적극 협력한 사실이 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 가. 1) 및 2)에 의거 1차 조정 산정기준의 100분의 20에 해당하는 금액을 공제한 240백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

45 위 산정기준이 당해 위반행위가 공정한 거래질서를 저해하는 정도, 피심인이 당해 위반행위로 취득한 이익의 규모 등과 비교할 때 과중하다고 판단되므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. 2) 나)에 의거 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 감경한 120백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

3) 최종 부과과징금

46 위 3. 나. 1)의 정보공개서 등 제공 의무 위반행위에 대한 부과과징금(6백만 원)과 위 3. 나. 2)의 허위·과장의 정보제공 행위에 대한 부과과징금(120백만 원)을 합한 126백만 원을 최종 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

47 피심인의 위 2. 가. 내지 다.의 행위는 각각 법 제6조의5 제1항, 법 제7조 제3항 및 법 제9조 제1항에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제33조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 6월 12일

의 장 위 원 김 정 기

위 원 이 정 희

위 원 신 영 수

<별지 1>

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 주식회사 에스엠씨인터내셔널은 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같은 내용의 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 가맹점사업자피해보상보험계약 등을 체결하지 아니한 상태에서 가맹점사업자 또는 가맹희망자로 하여금 예치가맹금을 예치기관에 예치하도록 하지 아니하고 직접 수령하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 공정거래위원회에 등록된 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서를 제공하지 아니하거나 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하거나 가맹계약을 체결하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 가맹희망자에게 예상수익상황에 대한 정보를 제공하면서 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령에서 정한 것과 상이한 기준을 임의로 적용하였음에도 불구하고 해당 규정에 따라 예상매출액 범위가 산정된 것처럼 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2024년 월 일

주식회사 에스엠씨인터내셔널
대표이사 ㅇ ㅇ ㅇ (인)

<별지 2>

피심인이 예상매출액 산정시 점포 예정지가 속하지 아니한
광역지방자치단체에 소재한 가맹점을 최인접 5개 가맹점에 포함한 내역

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/최고			가맹점명	소재지	최저/최고
1			충북	-	2			경북	-
			경기	최고				강원	최고
			충북	-				충북	-
			충북	최저				강원	-
			충북	-				강원	최저
3			충남	-	4			경남	-
			대전	최고				경남	최고
			전북	-				경남	-
			전북	최저				전남	최저
			대전	-				경남	-
5			충북	-	6			경북	-
			경기	-				충북	최고
			충북	최고				경북	-
			충북	최저				경북	최저
			충북	-				경북	-
7			충북	-	8			서울	-
			충북	최고				서울	최고
			세종	-				경기	-
			충북	최저				서울	최저
			전북	-				서울	-
9			충남	-	10			경기	-
			충남	최고				서울	최고
			충남	-				서울	-
			경기	최저				경기	-
			충남	-				서울	최저
11			전남	-	12			경남	최저
			전남	-				경남	-
			전북	최저				경남	최고
			전북	최고				경남	-
			경남	-				경북	-
13			충북	-	14			서울	최저
			세종	최고				서울	-
			충북	-				경기	-
			전북	최저				서울	-
			전북	-				서울	최고

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/ 최고			가맹점명	소재지	최저/ 최고
15			전남	최저	16			대구	-
			전남	-				대구	최고
			전북	-				대구	최저
			전북	최고				경북	-
			경남	-				경북	-
17			울산	-	18			광주	-
			울산	-				광주	최저
			부산	-				전남	-
			부산	최저				전남	-
			부산	최고				전북	최고
19			서울	최고	20			경기	-
			서울	-				서울	최고
			서울	-				서울	-
			서울	-				서울	최저
			경기	최저				서울	-
21			경기	-	22			서울	-
			경기	-				서울	최저
			경기	-				서울	최고
			서울	최고				서울	-
			서울	최저				서울	-
23			경기	최고	24			경북	-
			경기	-				경북	최저
			서울	-				경북	-
			서울	-				대구	최고
			서울	최저				대구	-
25			경기	최저	26			전북	-
			경기	최고				전북	-
			서울	-				전북	최고
			서울	-				전남	최저
			서울	-				전남	-
27			경기	-	28			전북	최저
			경기	최고				전남	-
			서울	-				전남	최고
			경기	-				광주	-
			서울	최저				광주	-
29			경기	-	30			서울	-
			경기	-				서울	-
			경기	-				서울	최저
			서울	최고				경기	최고
			서울	최저				서울	-

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/ 최고			가맹점명	소재지	최저/ 최고
31			전북	-	32			경남	-
			전북	-				경남	최고
			전북	최고				부산	-
			전남	최저				경남	최저
			전남	-				경남	-
33			서울	최고	34			경기	최저
			서울	최저				경기	최고
			서울	-				서울	-
			경기	-				서울	-
			경기	-				서울	-
35			부산	최고	36			전남	최저
			부산	-				전남	-
			부산	-				전북	-
			부산	-				전북	최고
			경남	최저				경남	-
37			세종	-	38			전북	-
			충북	최저				전북	-
			대전	-				전북	최저
			충북	-				대전	-
			충남	최고				세종	최고
39			경기	최저	40			인천	최고
			경기	-				인천	-
			인천	최고				인천	-
			서울	-				경기	최저
			인천	-				경기	-
41			서울	-	42			경기	-
			경기	-				경기	최고
			경기	최저				서울	-
			서울	최고				경기	-
			서울	-				서울	최저
43			전남	-	44			경기	-
			전남	-				경기	최저
			경남	최저				경기	-
			경남	-				인천	최고
			광주	최고				인천	-
45			경기	-	46			부산	최고
			인천	-				부산	-
			경기	-				부산	-
			경기	최저				부산	-
			경기	최고				경남	최저

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/ 최고			가맹점명	소재지	최저/ 최고
47			대구	-	48			서울	-
			대구	최고				경기	최저
			대구	최저				서울	최고
			경북	-				서울	-
			경북	-				서울	-
49			세종	최저	50			경남	최저
			충북	-				경남	-
			충북	-				부산	-
			충남	-				경남	최고
			충북	최고				경남	-
51			경남	최저	52			경기	최고
			경남	-				경기	-
			부산	-				경기	-
			경남	최고				서울	최저
			경남	-				서울	-
53			경기	-	54			세종	최저
			경기	최저				충북	-
			경기	-				충북	-
			인천	최고				충남	-
			인천	-				충북	최고
55			경남	-	56			경남	최저
			경남	최저				경남	-
			부산	최고				부산	-
			경남	-				경남	최고
			부산	-				경남	-
57			대전	-	58			전북	-
			세종	최고				전북	-
			충북	-				전북	최고
			충북	-				전남	최저
			전북	최저				전남	-
59			전북	-	60			전북	-
			전북	-				전북	-
			전북	최고				전북	최고
			전남	최저				전남	최저
			전남	-				전남	-
61			부산	-	62			전북	-
			부산	최저				전북	-
			부산	-				전북	최고
			부산	최고				전남	최저
			경남	-				전남	-

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/ 최고			가맹점명	소재지	최저/ 최고
63			전북	-	64			전북	-
			전북	-				전북	-
			전북	최고				전북	최고
			전남	최저				전남	최저
			전남	-				전남	-
65			경남	-	66			전북	-
			경남	최저				전북	-
			부산	최고				전북	최고
			경남	-				전남	최저
			부산	-				전남	-
67			충남		68			충남	-
			충남					충남	최저
			충남					충남	-
			충남					충남	-
			충남					충남	최고
69			대구	-	70			경북	최고
			대구	최고				경북	최저
			대구	최저				경북	-
			경북	-				경북	-
			경북	-				경남	-
71			전북	-	72			전북	-
			전북	-				전북	-
			전북	최고				전북	최고
			전남	최저				전남	최저
			전남	-				전남	-
73			전북	-	74			전북	-
			전북	-				전북	-
			전북	최고				전북	최고
			전남	최저				전남	최저
			전남	-				전남	-
75			전북	최저	76			경북	최고
			전남	-				경북	최저
			전남	최고				경북	-
			광주	-				경북	-
			광주	-				경남	-
77			부산	최고	78			전북	-
			부산	-				전북	-
			부산	-				전북	최고
			부산	-				전남	최저
			울산	최저				전남	-

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/ 최고			가맹점명	소재지	최저/ 최고
79			전북	-	80			전북	-
			전북	-				전북	-
			전북	최고				전북	최고
			전남	최저				전남	최저
			전남	-				전남	-
81			전북	-	82			전북	-
			전북	-				전북	-
			전북	최고				전북	최고
			전남	최저				전남	최저
			전남	-				전남	-
83			충남	-	84			부산	최고
			충남	-				부산	-
			충남	-				부산	-
			충남	최고				부산	-
			대전	최저				경남	최저
85			경남	최저	86			대구	-
			경남	-				대구	최고
			경남	-				대구	최저
			부산	최고				경북	-
			경남	-				경북	-
87			충북	-	88			광주	-
			세종	최고				광주	최고
			충북	최저				광주	최저
			대전	-				전남	-
			충북	-				광주	-
89			울산	-	90			전남	-
			부산	-				전남	최고
			울산	최저				광주	-
			경북	-				광주	최저
			경남	최고				전남	-
91			충북	-	92			충북	최고
			세종	최고				충남	-
			충북	최저				아산	-
			대전	-				대전	-
			충북	-				충북	최저
93			대구	-	94			대구	-
			대구	-				경북	-
			대구	최고				경북	-
			경북	-				경북	최고
			경북	최저				경북	최저

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/최고			가맹점명	소재지	최저/최고
95			세종	-	96			전북	-
			충남	-				전북	최저
			충남	최고				전북	-
			충남	-				전북	최고
			대전	최저				광주	-
97			전북	-	98			전남	-
			전북	최저				전남	최고
			전북	-				광주	-
			전북	최고				광주	최저
			광주	-				전남	-
99			전남	-	100			충북	최고
			전남	-				충남	-
			광주	-				충남	-
			광주	최고				대전	-
			전남	최저				충북	최저
101			대구	-	102			대구	-
			대구	-				대구	-
			대구	최고				대구	최고
			경북	-				경북	-
			경북	최저				경북	최저
103			울산	-	104			충북	최고
			부산	-				충남	-
			울산	최저				충남	-
			경북	-				대전	-
			경남	최고				충북	최저
105			광주	-	106			광주	-
			광주	최고				광주	최고
			광주	최저				광주	최저
			전남	-				전남	-
			광주	-				광주	-
107			대구	-	108			제주	-
			대구	-				제주	-
			대구	최고				전남	최저
			경북	-				전남	-
			경북	최저				전남	최고
109			전북	-	110			충북	최고
			전북	최저				충남	-
			전북	-				충남	-
			전북	최고				대전	-
			광주	-				충북	최저

연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점			연번	가맹점명 계약일 (소재지)	예상매출액 산정서에 기재된 최인접 5개 가맹점		
		가맹점명	소재지	최저/ 최고			가맹점명	소재지	최저/ 최고
111			울산	-	112			충북	최고
			부산	-				충남	-
			울산	최저				충남	-
			경북	-				대전	-
			경남	최고				충북	최저
113			충북	최고	114			대구	최고
			충남	-				대구	-
			충남	-				대구	최저
			대전	-				경북	-
			충북	최저				경북	-